رقم القضية في المحكمة الإدارية ٨٨٣ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٩٦ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٦/١هـ

الموضوعات

عقد - إجارة - مسؤولية عقدية - قيمة العقد - إعادة تقدير الأجرة - التأخر في إعادة تقدير الأجرة - عدم سريان القرارات بأثر رجعي - التعهد بدفع الأجرة المقدرة - عدم العلم بالأجرة المقدرة - انتفاء شروط الإقرار - تعريف الإقرار.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إعادة تقدير أجرة العقار، ومطالبة المدعى عليها إلزام المدعية بدفع أجرة العقار وفق التقدير الجديد عن الفترة السابقة - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على استثمار أرض، وبعد انتهاء العقد اتفق الطرفان على استمرار المدعية باستيفاء المنفعة، وبعد سنتين تعهدت المدعية بدفع أجرة العقار بعد إعادة تقديرها من قبل المدعى عليها، وبعد سنتين أخريين قامت المدعى عليها بإعادة تقدير أجرة العقار والمطالبة بها بأثر رجعي - تضمن النظام أن الأراضي التي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبانٍ ثابتة عليها من قبل المستثمر تمدد عقود إيجارها بعد إعادة تقدير قيمة الإيجار - قيام المدعى عليها بإعادة تقدير أجرة العقار محل العقد موافق للنظام - استحقاق المدعى عليها أجرة العقار عن الفترة السابقة لإعادة التقدير بناءً على الأجرة المقدرة بالعقد لا المعاد تقديرها؛ وذلك للتأخر في إعادة تقدير الأجرة عدة سنوات - عدم قبول احتجاج المدعى عليها بتعهد المدعية بدفع أجرة العقار بعد إعادة تقديرها؛ لافتقاد التعهد

أحد شروط صحته وهو أن يكون المقر به معلوماً، ولإجراء التعهد بعد سنتين من انتهاء العقد - أثر ذلك: إلزام المدعية بدفع المبلغ المستحق للمدعى عليها، ورفض ما عدا ذلك.

مُستَندُ الحُكمِ

- المواد (١٧، ٢٦، ٢٧) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٣/ب/٣٨٣١٣) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٢٤هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٥هـ تضمنت أن موكلته استأجرت من المدعى عليها أرضاً فضاء بالمخطط (أ/٨) بحي الزهور في عام ١٤٠٧هـ، وقد طلبت موكلته من المدعى عليها إضافة منشآت ووافقت على الإضافة في عام ١٤٢٧هـ، ولم تصدر رخصة البناء إلا في عام ١٤٣٠هـ، ثم جرى تمديد العقد لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ ١٤٢٧/١/٢٧هـ وتنتهي بتاريخ ١٤٣٧/١/٢٧هـ بأجرة سنوية قدرها (١٨٨,٩٣٢,١٧) مئة وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمئة واثنان وثلاثون ريالاً وسبع عشرة هللةً، وقد قامت موكلته بإضافة المنشآت، وبلغت تكاليف الإنشاءات مبلغاً قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، وبعد انتهاء العقد الأخير طلبت موكلته من المدعى عليها تجديده، ووافقت على التجديد، وطلبت

من موكلته البقاء في الموقع والاستمرار في دفع الأجرة السابقة لحين إبرام العقد الجديد، واستمرت موكلته في الموقع من تاريخ ١٤٣٧/١/٢٨هـ وحتى تاريخه، ولم تبلّغ بالموافقة على التمديد أو بإخلاء الموقع، ولكنها فوجئت بطرح الموقع للمزايدة العامة بتاريخ ١٤٤٢/٣/١١هـ بحجة أنها لم توافق على تمديد العقد أو على دفع الأجرة المعاد تقديرها من المدعى عليها عن الفترة من تاريخ ١٤٣٧/١/٢٨هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/١/٢٦هـ لتصبح بمبلغ قدره (٦٥٠,٥٠٠) ستمئة وخمسون ألفاً وخمسمئة ريال للسنة الواحدة، ورغم عدم إخطار موكلته بالتمديد أو بالأجرة الجديدة، إلا أن ربط تمديد العقد مع موكلته بموافقتها على زيادة الأجرة وأن تدفعها بعد الزيادة عن الفترة السابقة للتقدير أو التمديد أمرٌ مجحف؛ كون الزيادة غير منطقية ومبالغ فيها، وتخالف معايير السوق في التأجير أو التمديد، كما أن المدعى عليها قبلت دفع موكلته للأجرة بالقيمة السابقة، ولم تضع حداً للزيادة المتوقعة، فضلاً عن كون التقدير بعد الفترة محل المطالبة بمدة طويلة، إضافةً إلى ركود سوق العقار والتأجير بسبب غلاء الأسعار وزيادة الضرائب والرسوم ثم جائحة كورونا، وهو ما يجعل قرارات المدعى عليها بالتمديد، وإعادة التقدير، وبمطالبة موكلته بسداد فارق الأجرة عن الفترة من تاريخ ١٤٣٧/١/٢٨هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/١/٢٦هـ بمبلغ قدره (٢,٤٠٢,٣٠٥,٣٢) مليونان وأربعمئة ألف وألفان وثلاثمئة وخمسة ريالات واثنان وثلاثون هللةً، وبطرح الموقع للمزايدة العامة. وختم صحيفة دعواه بطلب إلغاء قرار المدعى عليها بسحب الموقع من موكلته، وإعادة تقدير الأجرة، وإسقاط مطالبتها

لفارق الأجرة، وإلزامها بالتمديد لفترة جديدة. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدداً من الجلسات، وفيها ذكر وكيل المدعية أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها لإقامة سوق تجاري سكني على أرض المدعى عليها بمساحة قدرها (٢٦٠٢)م ألفان وستمئة ومتران مربع، اعتباراً من تاريخ ١٤٢٧/١/٢٧هـ وحتى ١٤٣٧/١/٢٦هـ بمبلغ قدره (١٨٨,٩٣٢,٧١) مئة وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمئة واثنان وثلاثون ريالاً وسبع عشرة هللةً، وبعد انتهاء العقد طلبت المدعى عليها البقاء حتى إعادة تقدير قيمة الأجرة الجديدة، ثم إنها قدرت الأجرة السنوية بمبلغ قدره (٦٥٠,٥٠٠) ستمئة وخمسون ألفاً وخمسمئة ريال للسنة الواحدة، ويطلب في هذه الدعوى إلغاء قرار تقدير الأجرة السنوية، وأفاد بأنه يعدل عن الطلبات الأخرى المقدمة في صحيفة الدعوى، ويحصر دعواه في هذا الطلب. وبعد ذلك تم ضم الدعوى رقم (٩٠١) لعام ١٤٤٢هـ إلى هذه الدعوى والمقامة من المدعى عليها ضد المدعية، وتطلب فيها إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (٢,٤٠٢,٣٠٥,٣٢) مليونان وأربعمئة ألف وألفان وثلاثمئة وخمسة ريالات واثنان وثلاثون هللةً. وذكر أنه بموجب العقد الاستثماري رقم (٤٥) المؤرخ في ١٤٣٠/٧/١٤هـ استأجرت المدعية من المدعى عليها أرضاً فضاء بموقع الحديقة بالمخطط (أ/٨) بحي الزهور لمدة عشر سنوات تبدأ بتاريخ ١٤٢٧/١/٢٧هـ وتنتهي بتاريخ ١٤٣٧/١/٢٧هـ بأجرة سنوية قدرها (١٨٨,٩٣٢,١٧) مئة وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمئة واثنان وثلاثون ريالاً وسبع عشرة هللةً، وبعد انتهاء العقد بتاريخ ١٤٣٧/١/٢٦هـ قامت المدعية باستغلال الموقع

وبقيت فيه، وأن وكيل المدعية قدم إقراراً بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٣هـ بسداد الأجرة السنوية وفق التقدير الخاص بمدة العقد القديم إلى أن يتم إعادة تقدير الأجرة للتمديد، وأن المبلغ المدفوع يمثل جزءاً من الإيجار، ويلتزم بسداد باقي المبلغ عند إعادة التقدير، وذكر بأنه تمت الموافقة على تمديد العقد لمدة (١٠) سنوات، تبدأ من ١٤٣٧/١/٢٧هـ وتنتهي بتاريخ ١٤٤٧/١/٢٦هـ، وأنه تمت إعادة تقدير الأجرة السنوية بموجب محضر إعادة التقدير المؤرخ في ١٤٤١/٩/١٧هـ لتصبح القيمة الإيجارية الحالية (٦٥٠,٥٠٠) ستمئة وخمسين ألفاً وخمسمئة ريال، وذكر أن المدعى عليها طالبت المدعية ووكيلها بمراجعة المدعى عليها للتوقيع على عقد التمديد بعد إعادة التقدير، وأن المدعية امتنعت عن توقيع العقد وعن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليها بمبلغ قدره (٢,٤٠٢,٣٠٥,٣٢) مليونان وأربعمئة ألف وألفان وثلاثمئة وخمسة ريالات واثنان وثلاثون هللةً، وهي كالتالي: فارق الأجرة السنوية عن الفترة من تاريخ ١٤٣٧/١/٢٧هـ وحتى تاريخ ١٤٤١/١/٢٦هـ بمبلغ قدره (١,٧٥١,٨٠٥,٣٢) مليون وسبعمئة وواحد وخمسون ألفاً وثمانمئة وخمسة ريالات واثنان وثلاثون هللةً، والأجرة السنوية عن الفترة من تاريخ ١٤٤١/١/٢٧هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/١/٢٦هـ بمبلغ قدره (٦٥٠,٥٠٠) ستمئة وخمسون ألفاً وخمسمئة ريال، وذكر أن المدعى عليها طالبت المدعية بوجوب سداد القيمة الإيجارية المتأخرة وذلك بموجب خطاب الإنذار الأول رقم (٤١٠٠٥٢٨١٤٥) وتاريخ ١٤٤١/١٢/١هـ، وخطاب الإنذار النهائي رقم (٤١٠٠٥٥٣٩٠٥) وتاريخ ١٤٤٢/١/٥هـ، وذكر أن العقد شريعة

المتعاقدين، وأن المادة (١٣) من نظام إيرادات الدولة نصت على أن: "كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، تشعره الجهة كتابياً بوجوب تأديته خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ الإشعار". ثم قدّم ممثل المدعى عليها مذكرةً ذكر فيها: أنه بعد انتهاء مدة العقد تقدم وكيل المدعية بأكثر من طلب لتمديد العقد، وحيث إن وكيل المدعية قد حصر دعواه في إلغاء قرار تقدير الأجرة؛ لذا فإن هذا القرار قد جاء مستوفياً لجميع أركان القرار الإداري الصحيح والسليم نظاماً؛ لقيامه على سند وجيه من حيث الاختصاص والشكل والسبب وموافقة النظام، وغيرَ مشوبٍ بأي عيب من العيوب التي تقدح في صحته؛ الأمر الذي ينأى به عن درك الإلغاء ويكون طلب المدعية بإلغائه جديراً بالرفض؛ لصحة تصرف المدعى عليها. وذكر أن التقدير عادلٌ ومتوافقٌ مع الأسعار السائدة في السوق وليس فيه أي مبالغة، حيث إن قرار إعادة التقدير قد تم وفقاً لأحكام النظام الذي حدد على سبيل الحصر آلية تمديد العقود الاستثمارية عن طريق إعادة تقدير الأجرة للموقع من خلال لجنة الاستثمار بالجهة الحكومية، فقد نصت المادة (٢/٢٦) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٣/ب/٣٨٣١٣) في ١٤٢٣/٩/٢٤هـ على أنه: "لا يجوز تمديد أو تجديد عقود الإيجار الموقعة بموجب هذه اللائحة باستثناء ما يلي: الأراضي التي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبانٍ ثابتةٍ عليها من قبل المستثمر (المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة الحادية والعشرين من هذه اللائحة) تمدد عقود إيجارها بشكل مستمر لمدة عشر سنوات لكل فترة تمديد، وذلك بعد إعادة تقدير

قيمة إيجارها عند كل تمديد من قبل لجنة الاستثمار وفق الأسعار السائدة في السوق"، وأن لجنة الاستثمار التي تختص بإعادة التقدير والمشكّلة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (٤١٠٠٣٢٨٢٩٧) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٣هـ وفقاً لأحكام المادة (١٧) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، والتي نصت على أنه: "تشكل لجنة الاستثمار بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء اثنان يمثلان الوزارة والثالث يمثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني". وذكر أن العقد السابق كان يتضمن إنشاء مبانٍ ومحلاتٍ، أما العقد الحالي فيشمل تشغيل السوق القائم بالفعل، وهو عبارة عن سوق تجاري بالمنطقة المركزية مكون من دورين يحتوي على (٣٤) وحدة تجارية وسكنية بمساحة قدرها (٢,٦٠٢,٧٣م٢)، والمعلوم أن وجود مبانٍ بالموقع يعد عنصراً هاماً من عناصر تقدير الأجرة، فقد نصت المادة (٥٥) من التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية على أنه: "تعد قيمة المنشآت المقامة على العقار البلدي والتي تؤول ملكيتها للبلدية في نهاية مدة العقد الأصلية أحد عناصر قيمة العقد عند إعادة تقدير قيمة العقار من قبل لجنة الاستثمار عند التمديد". ثم ذكر أن الموقع تم طرحه للمزايدة العامة، وتقدم لها عدة عروض بمبالغ أكبر من المبلغ المقدر وقت إعادة التقدير، وتم ترسيته على أعلى العطاءات بمبلغ قدره (٩٦٠,٠٠٠) تسعمئة وستون ألف ريال، مما يؤكد عدالة سعر إعادة تقدير الأجرة السنوية للموقع، وأنه غير مبالغ فيه، بل إنه أقل من الأسعار السائدة في السوق، وأرفق صورة هذه العطاءات. وذكر أن طلب المدعية إلغاء قرار المطالبة بفارق الأجرة مخالفٌ للقواعد

النظامية والشرعية والمبادئ القضائية المستقرة والتي تقرر أن الأجرة مقابل المنفعة، ومن الثابت بإقرار المدعية في دعواها أنها كانت تشغل الموقع وتنتفع به حتى تاريخ ١٤٤٢/٢/١هـ؛ الأمر الذي يؤكد وجوب التزامها بسداد الأجرة كاملة عن مدة الانتفاع، وأن المدعى عليها كجهة إدارية ملتزمة بتحصيل الإيجار عن العقارات البلدية، وعدم التهاون في ذلك باعتبارها أمينة على المال العام، ومسؤولة عن حسن تشغيل وتسيير المرفق العام لتحقيق المنفعة والمصلحة العامة، حيث تلتزم البلدية بموجب القواعد العامة في النظام بالمطالبة بحقوقها، والقاعدة أن الأجرة مقابل المنفعة، وأن الأصل في عقود الاستثمار الإيجارية اللزوم، ولا يحق لأحد من أطرافها مخالفة شروطها وبنودها والمستحقات الواجبة فيه، إلا بما يستثنيه العقد باتفاق أطرافه، كما أن المدعية قد أقرت وتعهدت بسداد فارق الأجرة دون تعليق ذلك بأي شرط، والقاعدة أن الإقرار ملزم لصاحبه، فقد قدم وكيل المدعية إقراراً بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٣هـ يتعهد فيه بسداد الأجرة السنوية وفق التقدير الخاص بمدة العقد القديم إلى أن يتم إعادة تقدير الأجرة للتمديد، وأن المبلغ المدفوع يمثل جزءاً من الإيجار، ويلتزم بسداد باقي المبلغ عند إعادة التقدير. ولما كان هذا الإقرار صحيحاً فيكون ملزماً للمدعية، ومنتجاً لآثاره، وختم المذكرة بطلب رفض الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعية، قدم مذكرةً ذكر فيها أن المدعى عليها ذكرت أن التقدير عادلٌ وسليم، وهذا غير صحيح، كون الثابت هو زيادة التقدير الجديد عن التقدير السابق بأربعمئة ضعف مرة واحدة، وهذا ليس منطقياً أو مقبولاً في المعاملات، وأنه

لو كانت إعادة التقدير تمت قبل انتهاء العقد الأصلي، واطلعت المدعية على الأجرة الجديدة فسيكون لها الخيار في القبول أو الرفض، ولكن إعادة التقدير تمت بعد مضي سنوات على انتهاء العقد الأصلي، فكان الواجب أن يتاح لموكلته فرصة مناقشة أو إبداء رأيها في ذلك التقدير، خاصة وأن المدعى عليها ارتضت بقاءها في السوق بالأجرة القديمة، وأن المباني التي دخلت كعنصر جديد في التقدير أنشأتها موكلته من مالها الخاص، والواجب عند إعادة التقدير مراعاة هذا الأمر، بعكس الحال مع مستثمرٍ جديد. وما ذكرته المدعى عليها بأنه قُدمت عطاءات أكثر من الأجرة المقدرة وتم الترسية بأكثر مما قدرته من أجرة موكلته؛ فهذا الكلام محل نظر، فالعطاءات هي عن فترة جديدة وليست عن الفترة الماضية، والمدعى عليها تجاهلت العطاءات المقدمة بأقل من الأجرة المقدرة، وإلا فعليها إحضار جميع العطاءات المقدمة، والعطاءات المقدمة تلزم أصحابها فقط، وتعود لمقدرتهم المالية، وأن التنافس في العطاءات وقت المزايدة أمرٌ طبيعي ولا يعني صحة التقدير على الإطلاق. وذكرت المدعى عليها أنها خاطبت موكلته بعدم الرغبة في التمديد، وأن موكلته وقعت تعهداً بقبول إعادة التقدير، وأنها طلبت من موكلته دفع فارق الأجرة، وأن قرار إعادة التقدير سليم؛ وهذا الكلام غير صحيح، حيث إن جميع المخاطبات المرفقة من المدعى عليها موجهة لمؤسسة (...)، وهذه المؤسسة غير مملوكة لموكلته، فلا اعتبار لتلك المخاطبات كونها لم توجه مباشرةً لموكلته، ولم يتصل علمها بها، وأن موكلته لم توقع تعهداً بالموافقة على إعادة تقدير الأجرة السابقة، أو التزمت بسداد الفارق،

حيث إن الذي وقع التعهد المرفق من المدعى عليها ليس له صفة، وقد خلا التعهد من بيان صفته أو وكالته عن المدعية، وهذا التعهد باطل لما تضمنه من جهالة وغرر للأجرة، والأصل أن تكون الأجرة معلومة مسبقاً، فالمدعى عليها هي المتسببة فيما آل إليه الوضع؛ كونها لم تبادر بإعادة التقدير قبل انتهاء العقد الأصلي حتى تدخل المدعية في العقد الجديد طواعية وعن علم بما لها أو عليها، كما أنها قبلت الأجرة السابقة دون اعتراض، ولم تعط مؤشرات بأن الزيادة كبيرة وهو ما طمأن موكلته في البقاء. وأكد على طلبه إلغاء قرار تقدير الأجرة. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً أكد فيها على دفوعه السابقة، وذكر أن وكيل المدعية (...) هو ابنها، وهو الذي كانت توجه إليه المخاطبات، وكانت وكالته صحيحةً وثابتةً وساريةً، وتم فسخ وكالته بتاريخ ١٤٤٢/١/١٨هـ. ثم قدم وكيل المدعية مذكرةً تضمنت أن موكلته لم تتعهد أو توكل غيرها في توقيع تعهد عنها، والوكالة المرفقة والمشار إلى فسخها تاريخها بعد تاريخ التعهد المذكور، والوكيل غير مخول فيها بالتعامل مع المدعى عليها أو توقيع تعهد عنها. وذكر أن موكلته سددت الأجرة وفقاً للعقد السابق، وقبلت بهذا المدعى عليها، واستمرت لسنوات، وطالما أن التعهد المدعى به غير معتبر كما قررت المدعى عليها بهذا، فالدفع والاستلام للأجرة السابقة دون زيادة دليل على الرضا بين الطرفين، والأصل أن تتم المخاطبات بين المدعى عليها والمدعية شخصياً، ووجود صلة قرابة بين مستلم الخطابات لا يستلزم بالضرورة وجود صفة له، وتقديمه خطابات دون وكالة أو بوكالة غير مكتملة يجعل الأمر متوقفاً على إجازة

الموكل وليس العكس. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم أصدرت الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٦هـ حكمها القاضي برفض الدعوى، وبعد اعتراض المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة، أصدرت حكمها القاضي: "أولاً: إلغاء الحكم الصادر بجلسة ١٤٤٢/٧/٢٦هـ من الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة في الدعوى رقم (٨٨٣) لعام ١٤٤٢هـ. ثانياً: إعادة ملف الدعوى إلى الدائرة مصدرة الحكم لمعاودة نظرها". فتم إحالة الدعوى لهذه الدائرة، فحددت لنظرها عدة جلسات، وفيها ذكر وكيل المدعية أن موكلته سلمت الموقع محل الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٠هـ. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً لم تخرج عما سبق إيراده في مذكراته السابقة، ثم قرر ممثل المدعى عليها الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناءً عليه أصدرت الدائرة هذا الحكم للأسباب التالية.

الأسباب

لما كانت المدعية تطلب إلغاء قرار المدعى عليها المؤرخ في ١٤٤١/٩/١٧هـ المتضمن إعادة تقدير أجرة الموقع الكائن بالمخطط (أ/٨) بحي الزهور بمحافظة ينبع، بعد انتهاء مدة العقد المبرم معها برقم (٤٥) وتاريخ ١٤٣٠/٧/١٤هـ، كما تطلب المدعى عليها إلزام المدعية بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٢,٤٠٢,٣٠٥,٣٢) مليونان وأربعمئة ألف وألفان وثلاثمئة وخمسة ريالات واثنان وثلاثون هللةً، والذي يمثل قيمة الأجرة للموقع محل العقد للفترة من تاريخ ١٤٣٧/١/٢٧هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/١/٢٦هـ؛

فإنها حينئذٍ تكون من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً استناداً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ؛ لكون حقيقة الدعوى طعناً في قرار متصل بالعقد المبرم بين الطرفين. كما تختص المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة مكانياً بنظرها طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وتنظر الدائرة الدعوى وفقاً لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وأما عن قبول الدعوى، فإنه لما كان العقد محل الدعوى قد أُبرم مع المدعى عليها برقم (٤٥) وتاريخ ١٤٣٠/٧/١٤هـ لمدة عشر سنوات، وكان سحب الموقع وإنهاء العقد بتاريخ ١٤٤٢/١/٢١هـ، وحيث تقدم وكيل المدعية بهذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٧هـ؛ الأمر الذي تعد معه الدعوى مرفوعة خلال الأجل المقرر لها نظاماً. وأما عن موضوع الدعوى، فلما كان الثابت أن المدعى عليها قد أبرمت مع المدعية عقد استثمار، مقابل أجرة سنوية قدرها (١٨٨,٩٣٢,١٧) مئة وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمئة واثنان وثلاثون ريالاً وسبع عشرة هللةً، للفترة من تاريخ ١٤٢٧/١/٢٧هـ إلى تاريخ ١٤٣٧/١/٢٦هـ، وحيث انتهت مدة العقد ولم تسلم المدعية الموقع بموافقة المدعى عليها، وحيث تعهد وكيل المدعية بسداد الأجرة المعاد تقديرها للفترة الجديدة، وحيث طلبت المدعى عليها من المدعية سداد مبلغ قدره (٦٥٠,٥٠٠) ستمئة وخمسون ألفاً وخمسمئة ريال، وذلك للفترة من تاريخ ١٤٣٧/١/٢٧هـ حتى تاريخ ١٤٤٢/١/٢٦هـ، وبموجب الخطاب

المؤرخ في ١٤٤١/٩/١٧هـ، ولما كانت المدعية تطالب في هذه الدعوى إلغاء قرار إعادة التقدير المؤرخ في ١٤٤١/٩/١٧هـ، كما تطلب المدعى عليها إلزام المدعية بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٢,٤٠٢,٣٠٥,٣٢) مليونان وأربعمئة ألف وألفان وثلاثمئة وخمسة ريالات واثنان وثلاثون هللةً، المتمثلة بقيمة الأجرة للموقع محل العقد للفترة من تاريخ ١٤٣٧/١/٢٧هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/١/٢٦هـ. وأما ما يتعلق بطلب المدعية، فبما أن المادة السابعة والعشرين من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٣/ب/٣٨٣١٣) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٢٤هـ نصت على أنه: "يحق للمستثمرين الذين أبرموا عقود استئجار عقارات بلدية قبل صدور هذه اللائحة طلب تمديد أو تجديد هذه العقود عند انتهائها وفقاً لما يلي: ١-الأراضي المؤجرة لإقامة مشاريع استثمارية كبيرة، والمشار إليها في الفقرة (٥) من المادة (الحادية والعشرين) تمدد عقود إيجاراتها بعد انتهاء المدة المحددة في العقد إلى خمسة وعشرين سنة (المدة الأصلية ومدة التمديد)، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة الإيجار عند التمديد من قبل لجنة الاستثمار وفق الأسعار السائدة في السوق، وإذا رغب المستثمر في تمديد عقد الإيجار فيطبق بشأنه الحكم الوارد في الفقرة (٢) من المادة السادسة والعشرين من هذه اللائحة"، كما نصت المادة السادسة والعشرون في فقرتها الثانية من ذات اللائحة على أنه: "لا يجوز تمديد أو تجديد عقود الإيجار الموقعة بموجب هذه اللائحة باستثناء ما يلي: ٢-الأراضي التي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبانٍ ثابتة عليها من قبل المستثمر (المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة الحادية

والعشرين من هذه اللائحة) تمدد عقود إيجارها بشكل مستمر لمدة عشر سنوات لكل فترة تمديد، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة إيجارها عند كل تمديد من قبل لجنة الاستثمار وفق الأسعار السائدة في السوق"، وبما أن الثابت أن المدعى عليها شكلت لجنة الاستثمار لتقدير الأجرة السنوية للموقع بناءً على قرار وزير الشؤون البلدية والقرية رقم (٤١٠٠٣٢٨٢٩٧) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٣هـ وفقاً لأحكام المادة السابعة عشرة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية والتي نصت على أنه: "تشكل لجنة الاستثمار بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء اثنان يمثلان الوزارة والثالث يمثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني"، كما نصت في فقرتها الرابعة على أنه: "تتولى هذه اللجنة تقدير وإعادة تقدير قيمة الإيجار حسب الآتي: ب-إعادة تقدير قيمة إيجار العقارات التي يرغب المستثمر في تمديد عقود إيجارها وفق ما تقضي به الفقرة (٢) من المادة السادسة والعشرين"، وصدر قرار اللجنة بتاريخ ١٤٤١/٩/١٧هـ، وإزاء ما سبق فإن ما قامت به المدعى عليها إنما يدخل في سلطة الجهة التقديرية، ولها أن تمارس تلك السلطة في الحدود المشروعة، والتي تحكمها المصلحة العامة، وبما أنه لم يثبت سوى ذلك، فإن قرار المدعى عليها يعد صحيحاً، كما أنه جاء موافقاً لأحكام النظام، ولذلك فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب المدعية. وأما فيما يتعلق بطلب المدعى عليها إلزام المدعية بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٢,٤٠٢,٣٠٥,٣٢) مليونان وأربعمئة ألف وألفان وثلاثمئة وخمسة ريالات واثنان وثلاثون هللةً، المتمثلة بقيمة الأجرة للموقع محل العقد للفترة من تاريخ ١٤٣٧/١/٢٧هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/١/٢٦هـ، فبما أن

الثابت أن انتهاء العقد محل الدعوى كان بتاريخ ١٤٣٧/١/٢٦هـ، وأن إعادة تقدير أجرة الموقع محل العقد صدرت بتاريخ ١٤٤١/٩/١٧هـ، والبين أن المدعى عليها قد تأخرت أكثر من أربع سنوات لإعادة تقدير الأجرة السنوية للموقع محل العقد، وبما أن المدعى عليها وافقت على بقاء المدعية في الموقع محل العقد طيلة فترة المطالبة دون إعادة لتقدير الأجرة السنوية، والثابت أن المدعى عليها كانت تستلم الأجرة السنوية من المدعية من تاريخ ١٤٣٧/١/٢٧هـ وحتى تاريخ ١٤٤١/١/٢٦هـ، وبما أن المدعية تنازع في التقدير الجديد؛ وبالتالي فإن الدائرة ترى الأخذ بأقرب توافق للإرادتين. وبما أن الإرادتين في العقد السابق اتفقتا على أن الأجرة السنوية للموقع محل العقد تقدر بمبلغٍ قدره (١٧,٩٣٢,١٨٨) مئة وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمئة واثنان وثلاثون ريالاً وسبع عشرة هللةً، وبما أن البين أن المدعية قد دفعت للمدعى عليها الأجرة السنوية من تاريخ ١٤٣٨/١/٢٧هـ حتى تاريخ ١٤٤١/١/٢٦هـ، ولم تدفع الأجرة السنوية من تاريخ ١٤٤١/١/٢٧هـ حتى تاريخ ١٤٤٢/١/٢٦هـ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعى عليها لمبلغٍ قدره (١٧,٩٣٢,١٨٨) مئة وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمئة واثنان وثلاثون ريالاً وسبع عشرة هللةً. ولا ينال من ذلك ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن المدعية أقرت بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٣هـ بدفع الأجرة السنوية لفترة المطالبة وفق التقدير الجديد؛ إذ أن الإقرار عند الفقهاء هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر، وأن من أركان الإقرار المقر به ويشترط فيه أن يكون معلوماً، والثابت أن المقر به في الإقرار آنف الذكر غير معلوم، كما أن الإقرار كان بعد تاريخ بداية المطالبة

بأكثر من سنتين؛ وبالتالي فإن الدائرة ترى عدم الأخذ به.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام (...) بأن تدفع لبلدية ينبع مبلغاً قدره (١٨٨,٩٣٢,١٧) مئة وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمئة واثنان وثلاثون ريالاً وسبع عشرة هللةً، ورفض ما سوى ذلك من طلبات.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.